KAPITOLU 584

ATT DWAR L-UŻU TA' *DATA* TAR-REĠISTRU TAL-ISMIJIET TAL-PASSIĠĠIERI.

ATT għat-traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/681 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar l-użu ta' data tar-reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri (PNR) għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi u kriminalità serja.

28 ta' Mejju, 2018*

ATT XVII tal-2018, kif emendat bl-ATT XX tal-2018.

	ARRANĠAMENT TAL-ATT	Artikoli
Taqsima I	Dispożizzjonijiet Preliminari	1-3
Taqsima II	Proviżjonijiet Ġenerali	4
Taqsima III	Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri	5-15
Taqsima IV	Miżuri ta' Implimentazzjoni	16-20

L-EWWEL TAQSIMA

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar l-Użu ta' *Data* tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri. Titolu fil-qosor.

2. Dan l-Att jagħmel traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/681 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar l-użu ta' *data* tar-reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri (PNR) għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi u kriminalità serja. Għan.

3. (1) Dan l-Att jipprovdi: Applikabilità.

(a) għat-trasferiment mit-trasportaturi bl-ajru tad-*data* tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ "PNR") ta' passiġġieri ta' titjiriet barra l-UE lejn Malta, u l-ipproċessar ta' dik id-*data*, inkluż il-ġbir, l-użu u ż-żamma tagħha mill-Istati Membri u l-iskambju tagħha bejn Malta u l-Istati Membri tal-UE l-oħra;

(b) għat-trasferiment mit-trasportaturi bl-ajru tad-*data* tal-PNR ta' passiġġieri ta' titjiriet ġewwa l-UE lejn Malta u l-ipproċessar ta' dik id-*data*, inkluż il-ġbir, l-użu u ż-żamma tagħha mill-Istati Membri u l-iskambju tagħha bejn Malta u l-Istati Membri tal-UE l-oħra.

(2) Id-*data* tal-PNR miġbura f'konformità ma' dan l-Att tista' tiġi pproċessata biss għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi u kriminalità

*Ara L-Avviż Legali 170 tal-2018.

serja, kif previst fl-artikolu 7(2)(a), (b) u (ċ).

IT-TIENI TAQSIMA

Tifsir.

4. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra, dawn it-tifsiriet għandhom japplikaw:

"awtorità kompetenti nazzjonali" tfisser awtorità għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi u kriminalità serja, liema awtorità tinsab fl-Iskeda A;

"awtorità superviżorja nazzjonali" tfisser il-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-*Data* skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data;

Kap. 586.

"Bord" ifisser il-Bord tal-Appelli dwar l-Immigrazzjoni kif stipulat fl-artikolu 25A tal-Att dwar l-Immigrazzjoni;

Kap. 217.

"depersonalizzar billi jiġu mistura elementi tad-*data*" tfisser li dawk l-elementi tad-*data* li jistgħu jservu biex jidentifikaw direttament is-suġġett tad-*data* jiġu mistura għall-utent;

"Europol" tfisser l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi skont ir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI (iżjed 'il quddiem imsejjaħ ir-"Regolament dwar il-Europol");

"kriminalità serja" tfisser ir-reati elenkati fl-Iskeda Ċ, li huma punibbli b'piena ta' kustodja jew ordni ta' detenzjoni għal perjodu massimu ta' mill-inqas tliet snin taħt il-liġi nazzjonali ta' Stat Membru tal-UE;

"metodu *push*" tfisser il-metodu fejn it-trasportaturi bl-ajru jittrasferixxu d-*data* tal-PNR, miġbura fl-attivitajiet normali tagħhom, elenkata fl-Iskeda B, fid-*database* tal-Unità Nazzjonali tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri li tkun qed titlobha;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali;

"pajjiż terz" tfisser pajjiż li mhuwiex Stat Membru tal-UE:

Iżda d-Danimarka għandha titqies bħala pajjiż terz għall-għanijiet ta' dan l-Att skont it-Trattat dwar l-Unjoni

Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea verżjoni konsolidata fuq it-Trattat fuq l-Unjoni Ewropea-Protokoll - Annessi - Dikjarazzjonijiet annessi mal-Att Finali tal-Konferenza Intergovernattiva li adottat it-Trattat ta' Lisbona ffirmat fit-13 ta' Diċembru 2007 u l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

"passiġġier" tfisser kwalunkwe persuna, inkluži persuni fi trasferiment jew fi tranżitu u eskluži membri tal-ekwipaġġ, li tinġarr jew li għandha tinġarr fuq inġenji tal-ajru bil-kunsens tat-trasportatur bl-ajru, u tali kunsens jintwera permezz tar-reġistrazzjoni ta' dik il-persuna fil-lista tal-passiġġieri;

"reati terroristiċi" tfisser ir-reati taħt il-Kodiċi Kriminali, kif ukoll liġijiet nazzjonali oħra dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu; Kap. 9.

"reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri" jew "PNR" tfisser reġistru tar-rekwiżiti tal-ivvjaġġar ta' kull passiġġier li jinkludi informazzjoni meħtieġa biex tippermetti li l-prenotazzjonijiet ikunu jistgħu jiġu pproċessati u kkontrollati mit-trasportaturi bl-ajru tal-prenotazzjoni u tal-parteċipazzjoni għal kull vjaġġ ipprenotat minn jew f'isem persuna, kemm jekk inkluża fuq sistema ta' prenotazzjoni, sistemi tal-kontroll tat-tluq, użati biex jiġu kkontrollati passiġġieri fuq titjiriet, jew sistemi ekwivalenti li jipprovdu l-istess funzjonalitajiet;

"sistema ta' prenotazzjoni" tfisser is-sistema interna tat-trasportatur bl-ajru, fejn tinġabar id-*data* tal-PNR għall-ġestjoni tal-prenotazzjonijiet;

"Stat Membru tal-UE" tfisser Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;

"suġġett ta' *data*" tfisser persuna naturali identifikata jew identifikabbli skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-*Data*);

"titjira barra l-UE" tfisser kull titjira skedata jew mhux skedata minn trasportatur bl-ajru li jtir minn pajjiż terz u ppjanata li tinżel fit-territorju ta' Stat Membru tal-UE jew li ttir mit-territorju ta' Stat Membru tal-UE u ppjanata li tinżel f'pajjiż terz, li tinkludi fiż-żewġ każijiet titjiriet b'waqfa fit-territorju ta' Stati Membri tal-UE jew pajjiżi terzi;

"titjira ġewwa l-UE" tfisser kull titjira skedata jew mhux skedata minn trasportatur bl-ajru li jtir mit-territorju ta' Stat Membru tal-UE u ppjanata li tinżel fit-territorju ta' Stat Membru tal-UE wieħed ieħor jew aktar, mingħajr waqfa fit-territorju ta' pajjiż terz;

"trasportatur bl-ajru" tfisser impriża tat-trasport bl-ajru b'liċenzja tal-operat valida jew ekwivalenti li tippermettilha li twettaq ġarr ta' passiġġieri bl-ajru;

"Uffiċjal Prinċipali tal-Immigrazzjoni" tfisser il-persuna maħtura f'dik il-kariga mill-Prim Ministru taħt l-artikolu 3 tal-Att dwar l-Immigrazzjoni, u tinkludi, fil-limiti ta' kull awtorità mogħtija mill-Uffiċjal Prinċipali tal-Immigrazzjoni taħt l-artikolu 3(3) tal-Att dwar l-Immigrazzjoni, lil kull uffiċjal pubbliku li jkun qiegħed jaġixxi taħt dik l-awtorità.

Kap. 217.

IT-TIELET TAQSIMA

Unità tal-informazzjoni dwar il-passiġġieri
Emendat: XX.2018.35.

5. (1) Għandha tiġi stabbilita l-Unità Nazzjonali tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri (hawn iżjed 'il quddiem imsejħa "NPIU"), illi se topera taħt ir-responsabbiltajiet tal-Kummissarju tal-Pulizija.

(2) L-NPIU hija l-awtorità kompetenti sabiex tipproċessa *data* tal-PNR għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi u ta' kriminalità serja.

(3) L-NPIU għandha tkun responsabbli għal:

(a) il-ġbir tad-*data* tal-PNR minn trasportaturi bl-ajru, ħżin u l-ipproċessar ta' dik id-*data* u t-trażmissjoni ta' dik id-*data* jew tar-riżultat tal-ipproċessar tagħha, lill-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-artikolu 8;

(b) l-iskambju kemm tad-*data* tal-PNR kif ukoll tar-riżultat tal-ipproċessar ta' dik id-*data* mal-PIUs ta' Stati Membri tal-UE oħrajn u mal-Europol skont l-artikoli 10 u 11:

Iżda l-PNR *data* għandha tiġi miġbura u proċessata skont ir-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tad-Data (Ipproċessar ta' Data Personali minn Awtoritajiet Kompetenti għall-Finijiet tal-Prevenzjoni, l-Investigazzjoni, is-Sejbien jew il-Prosekuzzjoni ta' Reati Kriminali jew l-Eżekuzzjoni ta' Pieni Kriminali).

L.S. 586.08.

(4) L-NPIU għandha tiġi pprovduta b'riżorsi adegwati sabiex iwettqu l-kompiti tagħhom. Il-membri tal-persunal tal-NPIU jistgħu jiġu sekondati minn awtoritajiet kompetenti nazzjonali.

Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-*Data* fl-NPIU. *Emendat: XX.2018.35.*

6. (1) Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jaħtar Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-*Data* għall-NPIU responsabbli għall-monitoraġġ tal-ipproċessar ta' *data* tal-PNR u għall-implimentazzjoni ta' salvagwardji rilevanti.

(2) Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jassigura li l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-*Data* għandu l-mezzi biex iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu, b'mod effikaċi u indipendenti, b'konformità mar-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tad-Data (Ipproċessar ta' Data Personali minn Awtoritajiet Kompetenti għall-Finijiet tal-Prevenzjoni, l-Investigazzjoni, is-Sejbien jew il-Prosekuzzjoni ta' Reati Kriminali jew l-Eżekuzzjoni ta' Pieni Kriminali). L.S. 586.08.

(3) Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jiżgura li suġġett tad-*data* jkollu d-dritt li jikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-*Data*, bħala punt ta' kuntatt uniku, dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-ipproċessar tad-*data* tal-PNR ta' dak is-suġġett tad-*data*.

Ipproċessar tad-*data* tal-PNR.

7. (1) Id-*data* tal-PNR trasferita mit-trasportaturi bl-ajru għandha tinġabar mill-NPIU kif previst fl-artikolu 9. Fejn id-*data* tal-PNR trasferita mit-trasportaturi bl-ajru tinkludi *data* minbarra dik elenkata fl-Iskeda B, l-NPIU għandha tħassar tali *data* immedjatament u permanentement malli tasal.

(2) L-NPIU għandha tipproċessa d-*data* tal-PNR biss għall-finijiet li ġejjin:

(a) it-twettiq ta' valutazzjoni tal-passiġġieri qabel il-wasla skedata tagħhom jew it-tluq minn Malta biex jiġu identifikati persuni li jeħtieġu analisi ulterjuri mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jew awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-UE, u, fejn rilevanti, mill-Europol, b'konformità mal-artikolu 11, fid-dawl tal-fatt li tali persuni jistgħu jkunu involuti f'reat terroristiku jew kriminalità serja;

(b) it-tweġiba, każ b'każ, għal talba debitament motivata bbażata fuq raġunijiet suffiċjenti mill-awtoritajiet kompetenti biex tipprovdi u tipproċessa *data* tal-PNR f'każijiet speċifiċi għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew kriminalità serja, u biex tipprovdi r-riżultati ta' dan l-ipproċessar lill-awtoritajiet kompetenti jew, fejn adatt, lill-Europol; u

(ċ) l-analizzar tad-*data* tal-PNR bil-għan li jiġu aġġornati jew jiġu stabbiliti kriterji ġodda biex jintużaw fil-valutazzjonijiet imwettqa taħt is-subartikolu (3)(b) sabiex tiġi identifikata kwalunkwe persuna li tista' tkun involuta f'reat terroristiku jew kriminalità serja.

(3) Fit-twettiq tal-valutazzjoni msemmija fis-subartikolu

(2)(a), l-NPIU tista':

(a) tqabbel id-*data* tal-PNR ma' *databases* rilevanti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi u kriminalità serja, inklużi *databases* dwar persuni jew oġġetti mfittxija jew soġġetti għal allert, f'konformità mar-regoli tal-Unjoni, internazzjonali u dawk nazzjonali applikabbli għal tali *databases*; jew

(b) tipproċessa d-*data* tal-PNR skont kriterji stabbiliti minn qabel.

(4) Kwalunkwe valutazzjoni ta' passiġġieri qabel il-wasla skedata tagħhom jew it-tluq minn Malta, imwettqa taħt is-subartikolu (3)(b) skont kriterji stabbiliti minn qabel, għandha titwettaq b'mod non-diskriminatorju. Dawk il-kriterji stabbiliti minn qabel għandhom ikunu mmirati, proporzjonati u speċifiċi:

Iżda l-kriterji predeterminati għandhom jiġu stabbiliti u rieżaminati b'mod regolari mill-NPIU f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Il-kriterji fl-ebda ċirkostanza ma għandhom jiġu bbażati fuq l-oriġini ta' razza jew etnika, l-opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-twemmin filosofiku, is-sħubija fi *trade union*, is-saħħa, il-ħajja sesswali jew l-orjentazzjoni sesswali ta' persuna.

(5) L-NPIU għandha tiżgura li kwalunkwe riżultat pożittiv li jirriżulta minn ipproċessar awtomatizzat ta' *data* tal-PNR imwettqa skont is-subartikolu (2)(a), jiġi rivedut individwalment b'mezzi mhux awtomatizzati biex ikun verifikat jekk l-awtorità kompetenti nazzjonali għandhiex bżonn tieħu azzjoni taħt il-liġi nazzjonali.

(6) L-NPIU għandha tibgħat id-*data* tal-PNR tal-persuni identifikati skont is-subartikolu (2)(a) jew ir-riżultat tal-ipproċessar ta' dik id-*data* għal aktar analisi lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jew lill-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri oħra. Dawn it-trasferimenti għandhom isiru biss każ b'każ u, fl-eventwalità ta' pproċessar awtomatizzat ta' *data* tal-PNR, wara li jsir rieżami individwali b'mezzi mhux awtomatizzati.

(7) Għandu jiġi żgurat li l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-*Data* jkollu aċċess għad-*data* kollha pproċessata mill-NPIU:

Iżda jekk l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-*Data* jqis li l-ipproċessar ta' kwalunkwe *data* ma kienx legali, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-*Data* jista' jirreferi l-kwistjoni lill-awtorità nazzjonali ta' sorveljanza.

(8) Il-ħażna, l-ipproċessar u l-analisi tad-*data* tal-PNR mill-NPIU, għandhom isiru b'mod esklużiv f'post jew postijiet siguri.

(9) Il-konsegwenzi tal-valutazzjonijiet tal-passiġġieri msemmija fis-subartikolu (2)(a) ma għandhomx jipperikolaw id-dritt ta' dħul ta' persuni li jgawdu d-dritt tal-Unjoni ta' moviment ħieles fit-territorju tal-Istat Membru tal-UE kkonċernat kif stabbilit fl-Ordni dwar il-Moviment Liberu ta' Ċittadini tal-Unjoni Ewropea u tal-Membri tal-Familji tagħhom. Fejn valutazzjonijiet jitwettqu fir-rigward ta' titjiriet ġewwa l-UE bejn l-Istati Membri tal-UE li għalihom japplika r-Regolament (KE) Nru 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen), il-konsegwenzi ta' tali valutazzjonijiet għandhom jikkonformaw ma' dak ir-Regolament.

L.S. 460.17.

Funzjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti.

8. (1) L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali huma intitolati li jitolbu u, jew, jirċievu *data* tal-PNR jew ir-riżultat tal-ipproċessar ta' dik id-*data* tal-PNR, mill-NPIU, sabiex jeżaminaw aktar dik l-informazzjoni jew biex jieħdu azzjoni xierqa għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew kriminalità serja.

(2) Id-*data* tal-PNR u r-riżultat tal-ipproċessar ta' dik id-*data* tal-PNR riċevuti mill-NPIU, jistgħu jiġu pproċessati aktar mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali biss għall-finijiet speċifiċi tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew kriminalità serja.

(3) Is-subartikolu (2) ta' dan l-artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-poteri tal-awtoritajiet ta' infurzar tal-liġi nazzjonali jew awtoritajiet ġudizzjarji, f'każi meta reati oħra, jew indikazzjonijiet tagħhom, jiġu skoperti matul l-andament ta' azzjoni tal-infurzar wara dan l-ipproċessar.

(4) L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ma għandhom jieħdu l-ebda deċiżjoni li tipproduċi effett legali negattiv fuq persuna jew li taffettwaha b'mod sinifikattiv, sempliċiment minħabba l-ipproċessar awtomatizzat tad-*data* tal-PNR. Tali deċiżjonijiet ma għandhomx jittieħdu abbażi tar-razza jew l-oriġini etnika, l-opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew twemmin filosofiku, is-sħubija fi *trade union*, is-saħħa, il-ħajja sesswali jew l-orjentazzjoni sesswali ta' persuna.

Obbligi fuq it-trasportaturi bl-ajru rigward it-trasferimenti tad-*data*.

9. (1) It-trasportaturi bl-ajru ta' titjiriet li jinżlu jew jitilqu minn Malta, għandhom jittrasferixxu għad-*database* tal-NPIU id-*data* tal-PNR elenkata fl-Iskeda B, permezz tal-"metodu *push*" u sa fejn huma jkunu diġà ġabru dik id-*data* fl-attivitajiet normali tagħhom:

Iżda fejn it-titjira għandha l-kodiċi kondiviż bejn trasportatur bl-ajru wieħed jew aktar, l-obbligu għat-trasferiment tad-*data* tal-PNR tal-passiġġieri kollha fuq it-titjira għandu jkun fuq it-trasportatur bl-ajru li jopera t-titjira.

(2) Meta Malta tkun id-destinazzjoni ta' waqfa ta' titjira minn barra l-UE u, jew, minn ġewwa l-UE it-trasportaturi bl-ajru għandhom jittrasferixxu d-*data* tal-PNR tal-passiġġieri kollha kif imsemmi fis-subartikolu (1).

(3) Fl-eventwalità li t-trasportaturi bl-ajru jkunu ġabru xi *data* rigward informazzjoni antiċipata dwar il-passiġġieri (hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ "API") elenkata taħt il-partita 18 tal-Iskeda B iżda ma jżommux dik id-*data* bl-istess mezzi tekniċi bħal dawk għal *data* tal-PNR, it-trasportaturi bl-ajru huma obbligati jittrasferixxu wkoll dik id-*data* lill-NPIU skont is-subartikolu (1). Fl-eventwalità ta' tali trasferiment id-dispożizzjonijiet kollha ta' dan l-Att għandhom japplikaw fir-rigward ta' dik id-*data* tal-API.

(4) It-trasportaturi bl-ajru għandhom jittrasferixxu d-*data* tal-PNR b'mezzi elettroniċi bl-użu ta' protokolli komuni u formati aċċettati tad-*data* u protokolli ta' trażmissjoni li jkunu adottati mill-Kummissjoni tal-UE permezz ta' abbozz ta' att ta' implimentazzjoni jew, fil-każ ta' ħsara teknika, bi kwalunkwe mezz xieraq ieħor li jiżgura livell xieraq ta' sigurtà tad-*data* kif ġej:

(a) 24 sa 48 siegħa qabel il-ħin skedat għat-tluq tat-titjira; u

(b) minnufih wara l-għeluq tat-titjira, jiġifieri hekk kif il-passiġġieri jkunu telgħu fuq l-inġenju tal-ajru lest għat-tluq u ma jkunx għadu possibbli li passiġġieri jitilgħu abbord jew jinżlu.

(5) L-NPIU għandha tippermetti lit-trasportaturi bl-ajru sabiex jillimitaw it-trasferiment imsemmi fis-subartikolu (4)(b) għall-aġġornamenti tat-trasferimenti msemmija fis-subartikolu (4)(a).

(6) Meta l-aċċess għad-*data* tal-PNR ikun meħtieġ għar-rispons għal theddida speċifika u reali marbuta ma' reati terroristiċi jew kriminalità serja, it-trasportaturi bl-ajru għandhom, każ b'każ, jittrasferixxu d-*data* tal-PNR f'ħinijiet oħra barra dawk imsemmijin fis-subartikolu (4), fuq talba tal-NPIU.

Skambju ta' informazzjoni bejn l-NPIU u PIUs korrispondenti ta' Stati Membri tal-UE oħra.

10. (1) Fir-rigward ta' persuni identifikati mill-NPIU f'konformità mal-artikolu 7(2), id-*data* tal-PNR rilevanti u meħtieġa kollha jew ir-riżultat ta' pproċessar ta' dik id-*data* għandu jiġi trażmess mill-NPIU lill-PIUs korrispondenti tal-Istati Membri tal-UE l-oħra.

(2) L-NPIU għandha tittrażmetti d-*data* tal-PNR rilevanti u meħtieġa kollha jew ir-riżultat ta' pproċessar ta' dik id-*data* li jirċievi mingħand PIUs korrispondenti tal-Istati Membri tal-UE l-oħra lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, każ b'każ, u, fl-eventwalità ta' pproċessar awtomatizzat ta' *data* tal-PNR, wara li jsir rieżami individwali b'mezzi mhux awtomatizzati.

(3) Hekk kif ikun prattikabbli, l-NPIU għandha tipprovdi l-PNR *data* miżmuma fid-*database* tagħha lill-PIUs korrispondenti ta' Stati Membri tal-UE oħra, meta tiġi mitluba mill-PIUs korrispondenti tal-Istati Membri l-oħra, liema *data* tal-PNR tkun għadha ma ġietx depersonalizzata billi jiġu mistura l-elementi tad-*data* skont l-artikolu 13(2), kif ukoll, jekk meħtieġ, ir-riżultat ta' kwalunkwe pproċessar ta' dik id-*data*, jekk ikun diġà twettaq skont l-artikolu 7(2)(a).

(4) It-talba msemmija fis-subartikolu (3) għandha tkun debitament motivata u tista' tkun ibbażata fuq element tad-*data* wieħed jew kumbinazzjoni ta' tali elementi tad-*data*, kif meqjusa meħtieġa mill-PIU ta' kwalunkwe Stat Membru tal-UE ieħor li qed tagħmel it-talba għal każ speċifiku għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew kriminalità serja.

(5) Fl-eventwalità li d-*data* mitluba tkun ġiet depersonalizzata billi jkunu ġew mistura l-elementi tad-*data* skont l-artikolu 13(2), l-NPIU għandha tipprovdi lill-Istat Membru tal-UE rikjedenti d-*data* sħiħa tal-PNR biss meta temmen raġonevolment li dan huwa neċessarju għall-fini msemmi fl-artikolu 7(2)(b) u biss meta tkun awtorizzata tagħmel hekk minn awtorità superviżorja nazzjonali msemmija fl-artikolu 13(3)(b).

(6) L-NPIU tista' tipproċessa talbiet debitament motivati li tkun irċeviet direttament mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-UE biex tipprovdi *data* tal-PNR miżmuma fid-*database* tagħha, biss meta jkun neċessarju f'każijiet ta' emerġenza u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fis-subartikoli (3), (4) u (5). Kopja tat-talba dejjem għandha tintbagħat lill-PIU korrispondenti tal-Istat Membru tal-UE li jagħmel it-talba. Fil-każijiet l-oħra kollha, l-NPIU għandha tipproċessa talbiet mill-awtoritajiet kompetenti li għandhom jgħaddu t-talbiet tagħhom mill-PIU korrispondenti tal-Istat Membru tal-UE l-oħra fejn l-awtorità kompetenti kkonċernata hija stabbilita.

(7) Eċċezzjonalment, aċċess għad-*data* tal-PNR meta jkun meħtieġ bħala rispons għal theddida speċifika u reali marbuta ma' reati terroristiċi jew kriminalità serja, l-NPIU għandha tikseb u tipprovdi PNR *data* lill-PIU ta' Stat Membru tal-UE ieħor wara li jkun għamel talba f'konformità mal-artikolu 9(6).

(8) L-iskambju ta' informazzjoni taħt dan l-artikolu jista' jsir bl-użu ta' kwalunkwe mezz eżistenti għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-UE l-oħra. Il-lingwaġġ użat għat-talba u l-iskambju ta' informazzjoni għandu jkun wieħed applikabbli għall-mezz użat.

(9) L-NPIU għandha d-dritt tagħmel talba lill-PIUs korrispondenti ta' Stati Membri tal-UE l-oħra sabiex tirċievi d-*data* tal-PNR fi kwalunkwe ċirkostanza msemmija fis-subartikoli preċedenti.

Kondizzjonijiet għall-aċċess għal *data* tal-PNR mill-Europol.

11. (1) L-NPIU għandha tittrasmetti d-*data* tal-PNR jew ir-riżultat tal-ipproċessar wara li tirċievi talba elettronika u debitament motivata mill-Unità Nazzjonali tal-Europol fil-limiti tal-kompetenzi tagħha u t-twettiq tad-dmirijiet tagħha, għat-trasferiment ta' *data* tal-PNR speċifika jew ir-riżultat tal-ipproċessar ta' dik id-*data*:

Iżda t-talba tal-Europol tista' ssir meta strettament meħtieġa biex tappoġġja u ssaħħaħ azzjoni mill-Istati Membri tal-UE l-oħra biex tipprevjeni, tiskopri jew tinvestiga każ speċifiku ta' reat terroristiku jew kriminalità serja skont ir-Regolament dwar il-Europol.

(2) It-talba għandha tistabbilixxi raġunijiet raġonevoli li abbażi tagħhom il-Europol għandu jikkunsidra li t-trażmissjoni tad-*data* tal-PNR jew ir-riżultat tal-ipproċessar tad-*data* tal-PNR jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għall-prevenzjoni, l-iskoperta jew l-investigazzjoni tar-reat kriminali kkonċernat.

L.S. 164.02.

(3) L-iskambju ta' informazzjoni taħt dan l-artikolu għandu jseħħ f'konformità mar-Regolamenti dwar is-Simplifikazzjoni tal-Iskambju ta' Informazzjoni jew Intelligence bejn il-Korp tal-Pulizija ta' Malta u Aġenziji Statali oħra tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li għandhom setgħat simili (hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ "SIENA") u skont ir-Regolament dwar il-Europol, filwaqt li l-lingwaġġ użat għat-talba u l-iskambju ta' informazzjoni għandu jkun dak applikabbli għas-SIENA.

Trasferiment ta' *data* lil pajjiżi terzi.
Emendat: XX.2018.35.

12. (1) L-NPIU tista' tittrasferixxi *data* tal-PNR u r-riżultat tal-ipproċessar ta' tali *data* li huma maħżuna mill-NPIU f'konformità mal-artikolu 13 lil pajjiż terz, każ b'każ biss u jekk:

L.S. 586.08.

(a) jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet stipulati fir-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tad-Data (Ipproċessar ta' Data Personali minn Awtoritajiet Kompetenti għall-Finijiet tal-Prevenzjoni, l-Investigazzjoni, is-Sejbien jew il-Prosekuzzjoni ta' Reati Kriminali jew l-Eżekuzzjoni ta' Pieni Kriminali);

(b) it-trasferiment huwa meħtieġ għall-finijiet ta' dan l-Att kif imsemmija fl-artikolu 3(2);

(ċ) il-pajjiż terz jaqbel li jittrasferixxi d-*data* lil pajjiż terz ieħor fil-każ biss li huwa strettament meħtieġ għall-finijiet ta' dan l-Att kif imsemmija fl-artikolu 3(2) u biss bl-awtorizzazzjoni espressa tal-NPIU; u

(d) ikunu sodisfatti l-istess kondizzjonijiet bħal dawk stipulati fl-artikolu 10(3), (4) u (5).

L.S. 586.08.

(2) Minkejja r-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tad-Data (Ipproċessar ta' Data Personali minn Awtoritajiet Kompetenti għall-Finijiet tal-Prevenzjoni, l-Investigazzjoni, is-Sejbien jew il-Prosekuzzjoni ta' Reati Kriminali jew l-Eżekuzzjoni ta' Pieni

Kriminali), trasferimenti ta' *data* tal-PNR mingħajr kunsens minn qabel tal-Istat Membru tal-UE li mingħandu tkun inkisbet id-*data,* għandhom ikunu permessi f'ċirkostanzi eċċezzjonali u biss jekk:

(a) dawk it-trasferimenti jkunu essenzjali bħala rispons għal theddida speċifika u reali marbuta ma' reati terroristiċi jew kriminalità serja fi Stat Membru tal-UE ieħor jew pajjiż terz; u

(b) il-kunsens minn qabel ma jkunx jista' jinkiseb f'ħin debitu.

L-NPIU għandha tiġi informata minnufih u t-trasferiment għandu jkun debitament reġistrat u soġġett għall-verifika *ex post*.

(3) L-NPIU ma għandhiex tittrasferixxi *data* tal-PNR lill-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi ħlief taħt kondizzjonijiet konsistenti ma' dan l-Att u biss wara li jiġi żgurat li l-użu li r-riċevituri biħsiebhom jagħmlu mid-*data* tal-PNR ikun konsistenti ma' dawk il-kondizzjonijiet u s-salvagwardji.

(4) L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-*Data* tal-NPIU għandu jiġi informat kull darba li l-NPIU tittrasferixxi *data* tal-PNR skont dan l-artikolu.

Perjodu ta' żamma tad-*data* u depersonalizzazzjoni.

13. (1) L-NPIU għandha tiżgura li d-*data* tal-PNR ipprovduta mit-trasportaturi bl-ajru għandha tinżamm f'*database* fl-NPIU għal perjodu ta' ħames snin mid-data tat-trasferiment tagħha lill-PIU ta' Stat Membru tal-UE ieħor li fit-territorju tiegħu t-titjira tkun ser tinżel jew li minnu tkun ser titlaq.

(2) Wara l-iskadenza ta' perjodu ta' sitt xhur mid-data tat-trasferiment tad-*data* tal-PNR kif imsemmi fis-subartikolu (1), id-*data* tal-PNR kollha għandha tiġi depersonalizzata billi jiġu mistura l-elementi tad-*data* li ġejjin li jistgħu jservu biex jidentifikaw direttament il-passiġġier li miegħu hija relatata d-*data* tal-PNR:

(a) isem/ismijiet, inklużi l-ismijiet ta' passiġġieri oħra fuq il-PNR u l-għadd ta' vjaġġaturi fuq il-PNR li jivvjaġġaw flimkien;

(b) indirizz u informazzjoni dwar il-kuntatt;

(ċ) il-forom kollha ta' informazzjoni dwar il-ħlas, inkluż l-indirizz tal-ħruġ tal-kontijiet, sa fejn ikun fihom xi informazzjoni li tista' sservi biex jiġi identifikat direttament il-passiġġier li għalih jirreferi l-PNR jew kwalunkwe persuna oħra;

(d) informazzjoni dwar dawk li jivvjaġġaw ta' spiss;

(e) kummenti ġenerali li jista' jkun fihom xi

informazzjoni li tista' sservi biex jiġi identifikat direttament il-passiġġier li għalih huwa relatat l-PNR; u

(f) kwalunkwe *data* tal-API li tkun ġiet miġbura.

(3) Mal-iskadenza tal-perjodu ta' sitt xhur imsemmi fis-subartikolu (2), l-iżvelar tad-*data* sħiħa tal-PNR għandu jkun permess biss fejn:

(a) jitwemmen raġonevolment li dan huwa meħtieġ għall-finijiet imsemmija fl-artikolu 7(2)(b); u

(b) ikun approvat minn:

(i) awtorità ġudizzjarja; jew

(ii) l-awtorità superviżorja nazzjonali biex tivverifika jekk il-kondizzjonijiet għall-iżvelar humiex issodisfati, wara li ssir talba mill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-*Data* tal-NPIU li jagħmel analisi *ex post* ta' dak l-iżvelar.

(4) L-NPIU għandha tiżgura li d-*data* tal-PNR titħassar b'mod permanenti mal-iskadenza tal-perjodu msemmi fis-subartikolu (1):

Iżda dan l-obbligu għandu jkun mingħajr preġudizzju għal każijiet fejn *data* speċifika tal-PNR ġiet trasferita lil awtoritajiet kompetenti nazzjonali jew awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-UE l-oħra u ntużat fil-kuntest ta' każijiet speċifiċi għall-finijiet ta' prevenzjoni, skoperta, investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew kriminalità serja, f'liema każ iż-żamma ta' tali *data* għandha tiġi regolata mil-liġi nazzjonali li tiggverna l-awtorità kompetenti kkonċernata.

(5) Ir-riżultat tal-ipproċessar imsemmi fl-artikolu 7(2)(a) għandu jinżamm mill-NPIU biss sakemm ikun meħtieġ biex jiġu informati l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u, skont l-artikolu 10(1) biex jiġu infurmati l-NPIU korrispondenti tal-Istati Membri tal-UE l-oħra b'riżultat pożittiv. Fejn ir-riżultat ta' pproċessar awtomatizzat, wara analisi individwali minn mezzi mhux awtomatizzati kif imsemmija fl-artikolu 7(5), ikun ġie ppruvat li huwa negattiv, jista', madankollu, jinħażen sabiex jiġu evitati riżultati pożittivi "foloz" futuri sakemm id-*data* sottostanti ma tkunx tħassret taħt is-subartikolu (4).

Protezzjoni tad-*data* personali. *Emendat: XX.2018.35.*

14. (1) Fir-rigward tal-ipproċessar kollu tad-*data* personali skont dan l-Att, kull passiġġier għandu jkollu l-istess dritt għall-protezzjoni tad-*data* personali tiegħu, drittijiet ta' aċċess, ta' rettifika, ta' tħassir u ta' restrizzjoni u drittijiet għall-kumpens u riżarċiment ġudizzjarju kif stipulat fir-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tad-Data (Ipproċessar ta' Data Personali minn Awtoritajiet Kompetenti għall-Finijiet tal-Prevenzjoni, l-Investigazzjoni, is-Sejbien jew il-Prosekuzzjoni ta' Reati Kriminali jew l-Eżekuzzjoni ta' Pieni Kriminali). L.S. 586.08.

(2) L-NPIU u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jiżguraw l-ipproċessar b'mod kunfidenzjali u s-sigurtà tad-*data* skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tad-Data (Ipproċessar ta' Data Personali minn Awtoritajiet Kompetenti għall-Finijiet tal-Prevenzjoni, l-Investigazzjoni, is-Sejbien jew il-Prosekuzzjoni ta' Reati Kriminali jew l-Eżekuzzjoni ta' Pieni Kriminali) li għandhom japplikaw għall-ipproċessar kollu tad-*data* personali skont dan l-Att. L.S. 586.08.

(3) Dan l-Att hu mingħajr preġudizzju għall-applikabbiltà tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data kif ukoll ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE għall-ipproċessar tad-*data* personali mit-trasportatur bl-ajru (hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ "Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-*Data*"). Kap. 586.

(4) L-NPIU u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali m'għandhomx jipproċessaw *data* tal-PNR li tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew twemmin filosofiku, is-sħubija ma' *trade union*, is-saħħa, il-ħajja sesswali jew l-orjentazzjoni sesswali ta' persuna. F'każ li *data* tal-PNR li tiżvela tali informazzjoni tasal għand l-NPIU u awtoritajiet kompetenti nazzjonali, din għandha titħassar minnufih.

(5) L-NPIU għandha żżomm id-dokumentazzjoni kollha relatata mas-sistemi u l-proċeduri kollha ta' pproċessar taħt ir-responsabbiltà tagħha. Din id-dokumentazzjoni għandu jkun fiha mill-anqas:

(a) l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-organizzazzjoni u l-persunal fl-NPIU inkarigati bl-ipproċessar tad-*data* tal-PNR u l-livelli differenti ta' awtorizzazzjoni għall-aċċess;

(b) it-talbiet magħmula mill-awtoritajiet kompetenti u l-PIU ta' Stati Membri tal-UE oħra;

(ċ) it-talbiet għal u t-trasferimenti kollha ta' *data* tal-PNR lil pajjiż terz.

L-NPIU għandha tagħmel id-dokumentazzjoni kollha disponibbli, fuq talba, lill-awtorità nazzjonali ta' sorveljanza.

(6) L-NPIU għandha żżomm rekord tal-anqas tal-operazzjonijiet ta' pproċessar li ġejjin: il-ġbir, il-konsultazzjoni, l-iżvelar u t-tħassir:

Iżda r-rekords ta' konsultazzjoni u ta' żvelar għandhom juru, b'mod partikolari, il-fini, id-data u l-ħin ta' tali operazzjonijiet u, sa fejn possibbli, l-identità tal-persuna li tkun ikkonsultat jew żvelat id-*data* tal-PNR u l-identità tar-riċevituri ta' dik id-*data*. Ir-rekords għandhom jintużaw biss għall-finijiet ta' verifika, tal-awtomonitoraġġ, biex jiġu żgurati l-integrità tad-*data* u s-sigurtà tad-*data* u għall-awditjar. L-NPIU għandha tagħmel ir-rekords disponibbli, fuq talba, lill-awtorità nazzjonali ta' sorveljanza.

(7) Ir-rekords tas-subartikolu (6) għandhom jinżammu għal perjodu ta' ħames snin.

(8) L-NPIU għandha timplimenta l-miżuri u l-proċeduri tekniċi u organizzattivi adatti biex jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà adatt għar-riskji marbuta mal-ipproċessar u n-natura tad-*data* tal-PNR.

(9) Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jiżgura li fejn ksur tad-*data* personali probabbilment jirriżulta f'riskju għoli għall-protezzjoni tad-*data* personali jew jaffettwa negattivament il-privatezza tas-suġġett tad-*data*, l-NPIU għandha tikkomunika mingħajr dewmien żejjed dak il-ksur lis-suġġett tad-*data* u lill-awtorità nazzjonali ta' sorveljanza.

Penali.

15. (1) Trasportatur tal-ajru li, b'riżultat ta' ħsarat tekniċi jew ta' nuqqas min-naħa tiegħu, jonqos milli jittrażmetti, bi sħiħ jew parzjalment, *data* tal-PNR skont l-artikolu 9, jew ma jagħmilx dan fil-format meħtieġ ikollu jħallas lill-Uffiċjal Prinċipali tal-Immigrazzjoni dik il-penali li tista' tiġi stabbilita minnu, li ma tkunx inqas minn tlett elef euro (€3,000) iżda mhux iżjed minn ħamest elef euro (€5,000):

L.S. 460.18.

Iżda fir-rigward ta' titjiriet minn barra l-UE, trasportatur tal-ajru li jkun instab li għandu jħallas penali taħt l-Ordni dwar il-Komunikazzjoni ta' Data dwar Passiġġieri minn Trasportaturi bl-Ajru jew bil-Baħar m'għandux jinstab ħati taħt dan l-Att ukoll fir-rigward ta' nuqqas ta' trażmissjoni tal-istess sett ta' *data*.

(2) L-Uffiċjal Prinċipali tal-Immigrazzjoni jkun jista' jiġbor dik il-penali wara li jiskadi t-terminu li fih ikun jista' jsir appell lill-Bord mingħajr ma jkun sar ebda appell, jew wara d-deċiżjoni ta' dak il-Bord, bħala dejn ċivili dovut lill-Gvern u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 466 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom, minkejja kull dispożizzjoni oħra li tkun tipprovdi l-kuntrarju, ikunu *mutatis mutandis* japplikaw għal dak id-dejn.

Kap. 12.

(3) Trasportatur bl-ajru li jħoss ruħu aggravat b'deċiżjoni

tal-Uffiċjal Prinċipali tal-Immigrazzjoni taħt is-subartikolu (1), jista' fi żmien għoxrin ġurnata ta' xogħol minn meta jiġi notifikat bid-deċiżjoni, jippreżenta appell quddiem il-Bord kontra dik id-deċiżjoni u l-Bord ikun kompetenti jisma' u jiddeċiedi dawk l-appelli.

(4) Fejn l-NPIU tikser l-obbligi tagħha taħt dan l-Att jew taħt l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data jew regolamenti sussidjarji, jista' jkollha tħallas lill-awtorità superviżorja nazzjonali dik il-penali stabbilita minnha f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data* u/jew kwalunkwe piena imposta mill-qrati tal-ġustizzja. Kap. 586.

IR-RABA' TAQSIMA

16. (1) L-awtorità superviżorja nazzjonali għandha tkun responsabbli fir-rigward tal-*logging* fl-NPIU u fl-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għall-konsulta u l-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet adottati tar-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tad-Data (Ipproċessar ta' Data Personali minn Awtoritajiet Kompetenti għall-Finijiet tal-Prevenzjoni, l-Investigazzjoni, is-Sejbien jew il-Prosekuzzjoni ta' Reati Kriminali jew l-Eżekuzzjoni ta' Pieni Kriminali). Awtorità Nazzjonali ta' Sorveljanza. *Emendat: XX.2018.35.* L.S. 586.08.

(2) L-awtorità superviżorja nazzjonali għandha twettaq l-attivitajiet taħt is-subartikolu (1) bil-ħsieb li tipproteġi d-drittijiet fundamentali fir-rigward tal-ipproċessar tad-*data* personali.

(3) L-awtorità superviżorja nazzjonali għandha:

(a) tittratta lmenti mressqa minn kwalunkwe suġġett tad-*data*, tinvestiga l-kwistjoni u tinforma lis-suġġetti tad-*data* dwar il-progress u l-eżitu tal-ilmenti tagħhom f'perjodu ta' żmien raġonevoli;

(b) tivverifika l-legalità tal-ipproċessar tad-*data*, twettaq investigazzjonijiet, spezzjoni u awditjar f'konformità mal-liġi nazzjonali, jew fuq l-inizjattiva tagħha inkella fuq il-bażi ta' lment ippreżentat minn kwalunkwe suġġett tad-*data* kif imsemmi fis-subartikolu (3)(a).

(4) L-awtorità superviżorja nazzjonali għandha, fuq talba, tagħti parir lil kwalunkwe suġġett tad-*data* dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet stipulati fid-dispożizzjonijiet adottati skont dan l-Att.

17. (1) It-trasferimenti kollha ta' *data* tal-PNR mit-trasportaturi bl-ajru lill-NPIU għall-finijiet ta' dan l-Att għandhom isiru b'mezzi elettroniċi li jipprovdu garanziji suffiċjenti fir-rigward tal-miżuri tekniċi ta' sigurtà u l-miżuri organizzattivi li jirregolaw l-ipproċessar li għandu jitwettaq: Protokolli komuni u formati aċċettati tad-*data*.

Iżda fil-każ ta' ħsara teknika, id-*data* tal-PNR tista' tiġi trasferita permezz ta' kwalunkwe mezz adatt ieħor sakemm jinżamm l-istess livell ta' sigurtà u jkun hemm konformità sħiħa mal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data u regolamenti sussidjarji:

Kap. 586.

Iżda wkoll, dan is-subartikolu għandu japplika sakemm il-protokolli komuni u l-formati aċċettati tad-*data* msemmija fis-subartikoli (2), (3) u (4) mhumiex disponibbli.

(2) Id-*data* tal-PNR għandha tiġi trasferita f'format aċċettat tad-*data* biex tiġi żgurata l-leġġibbiltà tagħhom mill-partijiet kollha involuti.

(3) It-trasferimenti kollha ta' *data* tal-PNR mit-trasportaturi bl-ajru lill-NPIU għall-finijiet ta' dan l-Att għandhom isiru b'mod elettroniku bl-użu ta' metodi sikuri li jkunu konformi ma' dawk il-protokolli komuni, illi għandhom ikunu komuni għal kull trasferiment sabiex tiġi assigurata s-sigurtà tad-data tal-PNR waqt it-trasferiment.

(4) It-trasportaturi bl-ajru kollha huma obbligati li jagħżlu u jidentifikaw lill-NPIU il-protokoll komuni u l-format tad-*data* li biħsiebhom jużaw għat-trasferimenti tagħhom, sakemm l-NPIU tkun sodisfatta li dawn il-formati tad-*data* u protokolli tat-trasmissjoni jipprovdu livell adegwat ta' sigurtà.

(5) Għandu jiġi żgurat li l-miżuri tekniċi meħtieġa huma adottati biex ikunu jistgħu jintużaw dawk il-protokolli komuni u l-formati tad-*data* fi żmien sena mid-data tal-adozzjoni tal-protokolli komuni u l-formati aċċettati tad-*data* msemmija fis-subartikoli (2), (3) u (4).

Data statistika.

18. (1) Fuq bażi annwali, l-NPIU għandha tipprovdi lill-Kummissjoni Ewropea sett ta' informazzjoni statistika dwar id-*data* tal-PNR:

Iżda din l-istatistika ma għandhiex tinkludi *data* personali.

(2) L-istatistika għandha bħala minimu tkopri:

(a) in-numru totali ta' passiġġieri li nġabret u ġiet skambjata d-*data* tal-PNR tagħhom;

(b) in-numru ta' passiġġieri identifikati għal aktar skrutinju.

Ftehim jew Arranġamenti Bilaterali jew Multilaterali.

19. (1) Dan l-Att ma jippreġudikax l-applikazzjoni ta' ftehim jew arranġamenti bilaterali jew multilaterali bejn Malta u Stati Membri tal-UE oħra dwar l-iskambju tal-informazzjoni bejn awtoritajiet kompetenti li jkunu fis-seħħ fl-24 ta' Mejju 2016, sa fejn dawn il-ftehim jew arranġamenti jkunu kompatibbli ma' dan l-Att.

(2) Dan l-Att hu mingħajr preġudizzju għall-applikabbiltà tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data u kwalunkwe regolamenti magħmulin taħtu, kif ukoll tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament u tal-Kunsill Ewropew tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-*Data*). Kap. 586.

(3) Dan l-Att hu mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe obbligu jew impenn tal-Istati Membri tal-UE jew tal-Unjoni Ewropea permezz ta' ftehim bilaterali jew multilaterali ma' pajjiżi terzi.

20. (1) Il-Ministru responsabbli għall-intern u s-sigurtà nazzjonali jista' jagħmel regolamenti biex jippreskrivi kull ħaġa li għandha b'dan l-Att tiġi preskritta u ġeneralment sabiex il-finijiet jew id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ikunu jistgħu jinġiebu fis-seħħ. Setgħat li jsiru regolamenti.

(2) Il-Ministru jista' wkoll b'regolamenti jemenda jew jibdel l-Iskedi li jinsabu ma' dan l-Att, iżid skedi ma' dan l-Att u jemenda u jibdel dawn l-Iskedi.

SKEDA A

1. Pulizija ta' Malta.
2. Uffiċjal Prinċipali tal-Immigrazzjoni.
3. Servizz ta' Sigurtà ta' Malta.
4. Korp għall-Analisi ta' Informazzjoni Finanzjarja.
5. Dipartiment tad-Dwana.
6. Awtoritajiet Ġudizzjarji.

SKEDA B

1. Lokalizzatur tar-reġistru tal-PNR.
2. Data tal-prenotazzjoni/ħruġ tal-biljett.
3. Data/i tal-ivvjaġġar ippjanat.
4. Isem/ismijiet.
5. Indirizz u informazzjoni tal-kuntatt (numru tat-telefon, indirizz tal-posta elettronika).

6. Il-forom kollha tal-informazzjoni dwar il-ħlas, inkluż l-indirizz fejn jintbagħat il-kont.

7. Itinerarju sħiħ tal-ivvjaġġar għall-PNR speċifika.

8. Informazzjoni dwar dawk li jivvjaġġaw ta' spiss.

9. Aġenzija tal-ivvjaġġar/aġent tal-ivvjaġġar.

10. Status tal-ivvjaġġar tal-passiġġier, inklużi konfermi, status taċ-*check-in*, informazzjoni dwar in-nuqqas jew il-preżenza.

11. Informazzjoni tal-PNR mifruda/maqsuma.

12. Kummenti ġenerali (inkluża l-informazzjoni kollha disponibbli fuq minuri mhux akkumpanjati taħt it-18-il sena, bħall-isem u s-sess tal-minuri, l-età, l-ilsien/ilsna mitkellem/mitkellma, l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-kustodja mat-tluq u r-relazzjoni mal-minuri, l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-kustodja mal-wasla u r-relazzjoni mal-minuri, l-aġent tat-tluq u tal-wasla).

13. Informazzjoni fil-qasam tal-biljetti, inkluż in-numru tal-biljett, id-data tal-ħruġ tal-biljett u biljetti lejn direzzjoni waħda, spazji tal-*automated ticket fare quote*.

14. Numru tas-sede u informazzjoni oħra dwar is-sede.

15. Informazzjoni dwar il-kondiviżjoni tal-kodiċi.

16. L-informazzjoni kollha dwar il-bagalji.

17. Numru u ismijiet oħra tal-vjaġġaturi fuq il-PNR.

18. Kwalunkwe *data* miġbura rigward informazzjoni antiċipata dwar il-passiġġieri (API) (inkluż it-tip, numru, pajjiż tal-ħruġ u data tal-iskadenza ta' kwalunkwe dokument ta' identità, ċittadinanza, isem tal-familja, isem mogħti, sess, data tat-twelid, linja tal-ajru, numru tat-titjira, data tat-tluq, data tal-wasla, port tat-tluq, port tal-wasla, ħin tat-tluq u l-ħin tal-wasla).

19. Il-bidliet storiċi kollha tal-PNR elenkati taħt il-partiti 1 sa 18.

SKEDA Ċ

1. Parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali.

2. Terroriżmu.

3. Traffikar tal-bnedmin.

4. Sfruttament sesswali ta' tfal u pedopornografija.

5. Traffikar illeċitu fid-drogi narkotiċi u s-sustanzi psikotropiċi.

6. Traffikar illeċitu ta' armi, munizzjon u splussivi.

7. Korruzzjoni.

8. Frodi, inkluża dik kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

9. Ħasil ta' rikavati minn kriminalità u falsifikazzjoni ta' munita, inkluż l-euro.

10. Kriminalità relatata mal-informatika/ċiberkriminalità.

11. Kriminalità ambjentali, inkluż it-traffikar illeċitu ta' speċi ta' annimali fil-periklu li jinqerdu u ta' speċi ta' pjanti u varjetajiet fil-periklu li jinqerdu.

12. Faċilitazzjoni tad-dħul u tar-residenza mhux awtorizzati.

13. Qtil, offiżi fiżiċi gravi fuq il-persuna.

14. Kummerċ illeċitu ta' organi u tessuti tal-bniedem.

15. Ħtif ta' persuni, żamma illegali ta' persuni u teħid ta' ostaġġi.

16. Serq organizzat jew bl-użu ta' armi.

17. Traffikar illeċitu f'beni kulturali, inklużi antikitajiet u opri tal-arti.

18. Falsifikazzjoni u piraterija ta' prodotti.

19. Falsifikazzjoni ta' dokumenti amministrattivi u traffikar ta' dawn.

20. Traffikar illeċitu ta' sustanzi ormonali u promoturi oħra tat-tkabbir.

21. Traffikar illeċitu ta' materjali nukleari jew radjoattivi.

22. Stupru.

23. Kriminalità fil-ġurisdizzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali.

24. Ħtif illegali ta' inġenji tal-ajru/bastimenti.

25. Sabutaġġ.

26. Traffikar ta' vetturi misruqa.

27. Spjunaġġ industrijali.